

1502978-89.2020.8.26.0642

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208569/2020 - DEL.POL.UBATUBA,

13173689 - DEL.POL.UBATUBA, 2202/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2208569 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON CINTRA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502978-89.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502978-89.2020.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208569/2020 - DEL.POL.UBATUBA,

13173689 - DEL.POL.UBATUBA, 2202/20/304 - DEL.POL.UBATUBA, 2208569 -

DEL.POL.UBATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON CINTRA DA CONCEICAO FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de WILSON CINTRA DA CONCEIÇÃO FILHO, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Conforme se extrai da denúncia, na data e local dos fatos, o réu transportava e trazia consigo para fins de tráfico 75 porções de cocaína (55,4 g). Segundo consta, Wilson conduzia a motocicleta de placas ESM 7379 pelo Bairro do Indaiá quando mudou

repentinamente a sua rota ao notar a presença da Polícia Militar. Diante da atitude suspeita, os milicianos deram ordem de parada com avisos e sinais luminosos, a qual foi ignorada, tendo o réu se evadido rumo à Rodovia BR 101. Realizada a abordagem, cerca de quilômetro à frente, os policiais lograram êxito em localizar no bolso da blusa do réu 75 porções de cocaína (55,4 g). Indagado, Wilson confessou informalmente aos agentes que recebia a quantia de R\$ 50,00 por viagem para entregar a droga.

Auto de prisão em flagrante (fl. 01). Auto de exibição e apreensão (fl. 11). Auto de constatação Preliminar (fl. 12). Certidão de distribuição criminal (fls. 22/23). Folha de antecedentes (fls. 24/25). Decisão convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 33/37). Denúncia (fls. 49/51). Exame químico toxicológico (fls. 86/88). Defesa Preliminar (fls. 95/97). Recebimento da denúncia (fls. 117/118). Termo de audiência (fls. 138/138 – oitiva testemunhas policiais e interrogatório do réu). Alegações finais, na forma de memoriais, do Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 134/137). Alegações finais, na forma de memoriais, da Defesa postulando pela absolvição do réu e, subsidiariamente, requer seja aplicada como medida de segurança tratamento ambulatorial, nos termos do artigo 386, VI e parágrafo único do CPP c/c artigo 96, II e 97 do CP (fls. 147/153).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Insta, a priori, reproduzir a prova oral coletada em juízo.

O policial militar César narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Indaiá em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Viram uma moto preta. O condutor da moto empreendeu fuga quando avistou a viatura. Conseguiram alcançar e abordar a moto que era guiada pelo réu. No bolso de sua blusa localizaram 75 pinos de cocaína e na sua carteira 112 reais. O réu disse que às vezes fazia o transporte de drogas do bairro Perequê-açu para o Indaiá e recebia 50 reais.

O policial militar Igor narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro Indaiá em local conhecido pelo tráfico de drogas. Viram uma moto. Quando o condutor da moto percebeu a viatura, retornou para a rodovia. Foram atrás da moto e conseguiram abordar o réu. Encontraram com o réu 75 pinos de cocaína. O réu confessou que receberia 50 reais para fazer o transporte da droga do bairro Perequê-açu para o Indaiá.

Interrogado, o réu Wilson narrou que no dia dos fatos foi de moto até o bairro Indaiá para comprar drogas. Quando avistou a viatura retornou. A viatura veio em sua direção e mandou ele parar. Disse aos policiais que foi até a “biqueira” para comprar drogas. Um dos policiais saiu do local. Quando esse policial retornou, disse ao réu que teria achado drogas e que se ele não falasse qual o local teria mais drogas e quem estaria as vendendo o levaria preso. Como o réu não falou nada os policiais o levaram preso. Chegando à delegacia viu o policial Timóteo tirando um pote debaixo do banco de motorista, retirando drogas e jogando no capô da viatura. O policial Cesar disse que era pouca droga e falou para Timóteo pegar mais drogas.

Passo à análise do crime imputado ao réu.

A materialidade consubstancia-se no auto de exibição e apreensão (fl. 11), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 12) e no Exame químico-toxicológico (fls. 86/88).

A autoria ficou comprovada mediante a prova oral produzida em juízo, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do réu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu narra que foi até o local dos fatos comprar drogas. Como viu a viatura da polícia, retornou. Foi perseguido e abordado pelos policiais. Como não informou em qual local haveria drogas e quem as estaria vendendo, os policiais o levaram preso e teriam “plantado” a droga apresentada na delegacia.

Sem embargo, a versão exculpatória do réu não deve ser acolhida.

Isso porque os policiais militares foram uníssomos em afirmar que estavam em patrulhamento pelo bairro Indaiá em local conhecido como ponto de tráfico de

drogas. Viram uma moto preta. O condutor da moto empreendeu fuga quando avistou a viatura. Conseguiram alcançar e abordar a moto que era guiada pelo réu. No bolso de sua blusa localizaram 75 pinos de cocaína e na sua carteira 112 reais. O réu disse que às vezes fazia o transporte de drogas do bairro Perequê-açu para o Indaiá e recebia 50 reais.

Corroborando com a palavra dos policiais, o auto de exibição e apreensão de folha 11 descreveu os seguintes entorpecentes apreendidos: 75 porções de cocaína (55,4 g).

Impende ressaltar a inexistência de qualquer óbice em relação ao depoimento prestado por policiais, uma vez que a eles inexiste qualquer impedimento para testemunhar, sendo certo que seus depoimentos são merecedores de crédito como os de qualquer outra testemunha, bem como sujeitos a penalidades se falseado a verdade, que, todavia, não ocorre no presente feito. Nesse diapasão, farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Assim sendo, a tentativa de fazer parecer que a droga foi forjada não merece guarida.

Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por esses agentes, como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade.

Apesar dos policiais não serem infalíveis, seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública.

Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em incriminar falsamente o réu, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.

Desse modo, pelo cenário observado, pela quantidade de drogas apreendidas, e seu modo de acondicionamento, fracionadas em 75 porções de cocaína (55,4 g), é certo que elas se destinavam à traficância, restando o ato do réu enquadrado no art. 33, caput, da lei 11.343/06, pois trazia consigo e transportava drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar com o objetivo de traficá-las.

Enfim, do cotejo dos elementos de prova amealhados, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas aos seguros e harmônicos relatos dos agentes públicos confirmam a autoria do réu WILSON no crime de tráfico de drogas, sendo mesmo de rigor o desfecho condenatório.

Formada a culpa, passo à aplicação da pena.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais a serem consideradas. Assim, fixo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, verifica-se a aplicação do redutor do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas indicando sua participação em organização criminosa. Além disso, não há elementos seguros demonstrando o tráfico habitual. Contudo, o réu não faz jus à redução máxima de 2/3, mas sim da metade. Valora-se em desfavor dele a qualidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína) cujo poder vulnerante à saúde é bem superior a de outros entorpecentes, além da quantidade de drogas apreendidas. Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-

mínimo.

Neste sentido, decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Não há ilegalidade na aplicação do redutor de ½ (metade, de acordo com o previsto nos art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do CP, dadas as circunstâncias do caso concreto, bem como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente (...). (HC 219.971, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 17/04/2012).

Fixo o regime inicial ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em 02 (duas) prestações de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena, em unidade a ser fixada pelo juízo de execução.

A pena de multa está devidamente prevista na Lei 11.343/06 e deve ser cominada ao réu. Eventual redução, isenção ou parcelamento deverá ser solicitado pelo réu junto ao juízo da execução penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 o réu WILSON CINTRA DA CONCEIÇÃO FILHO à 02 (duas) penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade a entidade a ser estipulada pelo juízo das execuções e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados em seu patamar mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo.

No caso de descumprimento do benefício, o regime inicial deverá ser o aberto.

Tendo em vista a pena aplicada e o regime de cumprimento de pena imposto, facultase eventual apelo em liberdade.

Expeça-se, incontinenti, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, oficiando-se.

Em relação à moto e celular apreendidos (fl. 11) – declaro o perdimento e determino a venda em leilão, depositando-se o saldo à disposição do Tesouro Nacional por meio de recolhimento feito ao Funad (art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06), CNPJ.

02.645.310/0001-99, UG 200246, Gestão 00001, mediante Guia de Recolhimento de Receita da União GRU, código 20200-2 (art. 481, caput e inciso III, das NSCGJ), se houver expressão econômica. Caso contrário, encaminhe-se para destruição.

Decreto a perda do dinheiro apreendido com o réu (fl. 11) e determino o seu perdimento em favor da União revertido ao Funad, nos termos do artigo 63 da lei 11.343/2006.

Custas pelo acusado, na forma do art. 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº. 11.608/03, observando-se o disposto na Lei nº. 1.060/50.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se e intimem-se.

Ubatuba, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA